

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 368/2532	นาย ขำ ทู เกาะ	โจทก์
	นาง สาย ทอง สร้อย สูง เนิน	จำเลย
	นาง สม หมาย ทู เกาะ	ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1599, มาตรา 1600, มาตรา 1629

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 271

สิทธิในการบังคับคดีของโจทก์ในเรื่องฟ้องขับไล่จำเลยออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์ของโจทก์เป็นสิทธิในทรัพย์สินมิใช่สิทธิเฉพาะตัวจึงตกทอดไปยัง
ทายาทเมื่อผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย ผู้ร้องเป็นบุตรคนหนึ่งของโจทก์ ย่อมเป็น
ทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกรวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวข้องแก่ทรัพย์สินด้วย จึงมี
สิทธิขอเข้ารับมรดกความเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแทนโจทก์และดำเนินการบังคับ
คดีแก่จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ แม้ว่าจำเลยจะเป็นบุตรของโจทก์อีกคน
หนึ่งและมีสิทธิรับมรดกด้วย ก็มิได้เป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องในการขอเข้ารับมรดก
ความแทนโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การว่า ที่ดินเป็น
ของจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืน จำเลยฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 16
มกราคม 2529 ครั้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2529 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์ถึงแก่กรรม

ไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2528 ผู้ร้องเป็นทายาท ขอรับมรดกความแทนใจทัก จำเลย
แถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้ร้องมีสิทธิเข้าบังคับคดีต่อไปได้ จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าผู้ร้องกับจำเลยต่างเป็นผู้สืบสันดานและเป็น
ทายาทโดยธรรมอันดับ 1 ของโจทก์ผู้ตายเช่นเดียวกัน มารดาของผู้ร้องกับจำเลยซึ่งเป็น
คู่สมรสของโจทก์ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนโจทก์นานแล้ว ดังนั้น เมื่อโจทก์ถึงแก่
กรรมลงทรัพย์สินของโจทก์ทั้งหมดรวมทั้งที่ดินสองแปลงที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยจึง
เป็นมรดกตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยกับผู้ร้องโดยผลของกฎหมายในทันที สิทธิใน
การรับมรดกความจึงต้องระงับไปด้วยผู้ร้องมีสิทธิเพียงอย่างเดียวคือมีสิทธิฟ้องขอ
แบ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่จำเลยครอบครองอยู่ หากมีสิทธิขอเข้ารับมรดกความอันระงับไป
แล้วแทนโจทก์ไม่ ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งและคำพิพากษาให้ผู้ร้องเป็น
ผู้รับมรดกความบังคับคดีแทนโจทก์ได้จึงเป็นการมิชอบนั้น พิเคราะห์แล้ว ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้ง
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการ
เฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้" เมื่อสิทธิในการบังคับคดีของโจทก์ผู้ตายในคดีนี้เป็น
เรื่องฟ้องขับไล่จำเลยออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ ย่อมเป็นสิทธิใน
ทรัพย์สิน มิใช่เป็นสิทธิเฉพาะตัว สิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้จึงตกทอดไปยังทายาท
เมื่อผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นบุตรคนหนึ่ง
ของโจทก์ ผู้ร้องจึงเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1629(1) ผู้ร้องย่อมมีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกของโจทก์ซึ่งรวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินด้วย ฉะนั้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเข้ารับมรดกความเป็นเจ้าหนี้ตามคำ
พิพากษาแทนโจทก์ และดำเนินการบังคับคดีแก่จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ได้ แม้ว่าจำเลยจะเป็นบุตรของโจทก์อันเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของ

โจทก์ด้วย ก็มีได้เป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องในการขอเข้ารับมรดกความแทนโจทก์แต่ประการใด"

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>